CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO VAY HẠN MỨC

Số: 210/2023-HĐCVHM/NHCT129- USHARE

HỢP ĐỒNG CHO VAY HẠN MỨC này ("**Hợp Đồng**") được lập tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội ngày ...30. tháng 06 năm 2023 giữa và bởi:

(A) NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI với tư cách là Bên Cho Vay.

Giấy CNĐKDN : 0100111948-077, do phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 11/08/2009

Địa chỉ đăng ký : Số 441 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.8759293 Fax: 024.38758414

Đại diện hợp pháp : Ông Đỗ Tuấn Anh

Chức vụ : Phó giám đốc

(Theo văn bản uỷ quyền số 545/UQ-HĐQT-NHCT18 ngày 20/04/2022 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

(B) CÔNG TY CỔ PHẦN USHARE với tư cách là Bên Vay

Giấy CNĐKDN : Số 0109730501 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/08/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 10/11/2022.

Địa chỉ đăng ký : Lô V6A-Ô số 08, Khu nhà ở Văn Phú, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 19001850 Fax: [•]

Đại diện hợp pháp : Vũ Trần Tâm Anh

Chức vụ : Tổng giám đốc

Bên Cho Vay và **Bên Vay** được gọi chung là "**Các Bên**" và gọi riêng là một "**Bên**".

Sau khi đã đàm phán và thoả thuận, Các Bên đồng ý ký kết **Hợp Đồng** này với nội dung và các điều khoản dưới đây:

ĐIỀU 1. PHƯƠNG THỨC, HẠN MỨC CHO VAY, CÁC KHOẢN NỢ

1.01 Phương Thức Cho Vay: Cho vay theo hạn mức

1.02 Hạn Mức Cho Vay

(a) Tuỳ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này, Bên Cho Vay cam kết cho Bên Vay vay các khoản tiền bằng **Việt Nam Đồng** (VNĐ) (mỗi khoản tiền được giải ngân và/hoặc Bên Vay nhận nợ được gọi là "**Khoản Nợ**") trong Thời Hạn Duy Trì Hạn Mức với tổng mức dư nợ vay theo Hợp Đồng này tại mọi thời điểm không vượt quá 30.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng*) ("**Hạn Mức Cho Vay**").

(b) Trường hợp Bên Vay được rút vốn bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, số dư nợ gốc theo Hợp Đồng này sẽ được quy đổi trên danh nghĩa về một loại tiền tệ theo tỷ giá bán loại tiền tệ được quy đổi do Bên Cho Vay niêm yết tại bất kỳ thời điểm đề nghị giải ngân nhằm quản lý Hạn Mức Cho Vay.

CV56KHDNY318EOC595151114SUT

1.03 Thời Hạn Duy Trì Hạn Mức

Thời Hạn Duy Trì Hạn Mức là kể từ ngày ..30../..06../2023 đến hết ngày ..29../..06../2024.

Hết Thời Hạn Duy Trì Hạn Mức của Hợp Đồng này, Bên Cho Vay không có nghĩa vụ phải giải ngân bất kỳ Khoản Nợ nào, trừ việc giải ngân để thanh toán L/C có cam kết thanh toán bằng vốn vay theo Hợp Đồng này đến hạn thanh toán.

1.04 Mục Đích Sử Dụng

Các Khoản Nợ được Bên Vay sử dụng để Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh .

1.05 Thời Hạn Cho Vay

Thời hạn cho vay của từng Khoản Nợ được tính từ ngày tiếp theo của ngày Bên Cho Vay giải ngân Khoản Nợ đến ngày Bên Vay phải trả toàn bộ nợ gốc và lãi vay. Thời hạn cho vay của từng Khoản Nợ được ghi trên Giấy Nhận Nợ (theo Mẫu của Bên Cho Vay) nhưng tối đa không quá 04 (bốn) Tháng/GNN.

ĐIỀU 2. LÃI VÀ PHÍ

2.01 Lãi Suất Cho Vay

Lãi suất cho vay trong Hợp Đồng này là lãi suất điều chỉnh, được xác định và điều chỉnh theo các quy định dưới đây:

(a) Lãi suất cho vay trong hạn:

Lãi suất cho vay trong hạn của Khoản Nợ là lãi suất ghi trên từng Giấy Nhận Nợ và có giá trị kể từ thời điểm giải ngân cho đến khi có sự điều chỉnh lãi suất theo nguyên tắc xác định như sau:

(i) Thời hạn điều chỉnh lãi suất, ngày xác định lãi suất, thông báo điều chỉnh lãi suất:

- Lãi suất cho vay được điều chỉnh 01 (một) tháng một lần ("Thời Hạn Điều Chỉnh Lãi Suất").

- Lãi suất cho vay của bất kỳ Khoản Nợ nào sẽ được xác định vào Ngày Giải Ngân Khoản Nợ đó và được điều chỉnh (xác định lại) vào ngày mùng năm (05) của tháng cuối cùng của Thời Hạn Điều Chỉnh Lãi Suất hoặc Ngày Làm Việc liền kề trước đó nếu ngày mùng năm (05) đó không phải là Ngày Làm Việc ("Ngày Xác Định Lãi Suất").

- Sau Ngày Xác Định Lãi Suất, Bên Cho Vay sẽ gửi văn bản thông báo lãi suất và/hoặc Bên Cho Vay sẽ thông báo lãi suất thông qua các kênh điện tử/nền tảng công nghệ (như tin nhắn gửi qua số điện thoại/Email/Hệ thống Vietinbank Ipay, Vietinbank Efast…mà Bên Vay đã đăng ký tại Bên Cho Vay trước đó) cho Bên Vay nếu lãi suất cho vay có sự thay đổi so với lãi suất cho vay đang áp dụng. Các Bên thống nhất rằng Bên Cho Vay được quyền chủ động quyết định hình thức gửi thông báo lãi suất và văn bản thông báo lãi suất cho vay và/hoặc thông báo lãi suất qua các kênh điện tử/nền tảng công nghệ là bộ phận không thể tách rời của Hợp Đồng này. Kể từ Ngày Xác Định Lãi Suất, Bên Cho Vay được quyền áp dụng lãi suất được xác định ghi trong thông báo lãi suất đó (hoặc thông báo lãi suất trước đó) cho kỳ hạn tính lãi tương ứng mà không cần phải có sự đồng ý của Bên Vay, [trừ khi Bên Vay có văn bản phản đối lãi suất được xác định sai nguyên tắc quy định dưới đây trong thời hạn ba (03) Ngày Làm Việc kể từ ngày Bên Cho Vay gửi thông báo đó. Trường hợp Bên Vay phản đối, lãi suất cho vay trong thông báo lãi suất sẽ được Bên Vay và Bên Cho Vay cùng xác định lại, nếu Bên Vay không cùng Bên Cho Vay xác định lại hoặc không chỉ rõ được việc Bên Cho Vay xác định sai thì lãi suất cho vay vẫn được áp dụng theo mức lãi suất trong thông báo xác định lãi suất mà Bên Cho Vay đã gửi cho Bên Vay.

(ii) Vào Ngày Xác Định Lãi Suất, lãi suất cho vay trong hạn được xác định như sau:

Lãi suất của khoản vay trong bất kỳ kỳ hạn tính lãi nào là lãi suất ngày và bằng tổng của lãi suất cơ sở cộng (+) Biên độ ba phẩy năm phần trăm một năm (3.5%/năm). Trong đó:

Lãi suất cơ sở được xác định bằng lãi suất huy động tiết kiệm thông thường trả lãi sau niêm yết tại Bên Cho Vay cộng (+) chi phí huy động vốn tăng thêm:

- Lãi suất huy động tiết kiệm trả lãi sau áp dụng đối với các khoản vay: là lãi suất huy động tiết kiệm thông thường trả lãi sau của cùng loại tiền cho vay có thời hạn tương ứng với thời hạn vay vốn được niêm yết tại Bên Cho Vay. Trường hợp tại Ngày xác định lãi suất không có loại lãi suất tiết kiệm trả lãi sau có cùng thời hạn tương ứng với thời hạn vay vốn thì áp dụng lãi suất huy động tiết kiệm thông thường trả lãi sau có thời hạn của thời hạn liền kề có lãi suất cao hơn trong biểu lãi suất huy động niêm yết của Bên cho vay. Trong đó:
- Chi phí huy động vốn tăng thêm là chi phí phát sinh trong điều kiện biến động thị trường khiến lãi suất huy động tiết kiệm niêm yết trả lãi sau không phản ánh đầy đủ chi phí huy động vốn thực tế của Bên cho vay.

+ Bên Cho Vay được quyền quyết định điều chỉnh tăng biên độ và chỉ cần thông báo cho Bên Vay bất cứ lúc nào xảy ra một, hoặc các sự kiện sau:
  - Thời hạn cho vay dài hơn khi Bên Vay đề nghị và được Bên Cho Vay chấp nhận cơ cấu lại thời hạn trả nợ hoặc miễn/giảm lãi;
  - Khả năng trả nợ của Bên Vay suy giảm (do hạng tín dụng của Bên Vay suy giảm, Bên Vay không duy trì được các chỉ số tài chính theo cam kết với Bên Cho Vay (nếu có thỏa thuận));
  - Các điều chỉnh làm tăng rủi ro đối với khoản vay như rút giảm/thay đổi tài sản bảo đảm, kéo dài kỳ hạn trả nợ …
  - Việc Nhà nước thay đổi bất kỳ Luật hoặc Quy định nào và/hoặc việc tuân thủ bất kỳ Luật hoặc quy định nào được đưa ra sau ngày ký Hợp đồng cho vay (ví dụ như Chính phủ, NHNN tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hệ số an toàn vốn, dự trữ thanh toán, tỷ lệ dư nợ cho vay/nguồn huy động …) hoặc những thay đổi khác của Pháp luật làm giảm lợi ích của Bên Cho Vay

+ Sự kiện biến động thị trường: Khi xảy ra biến động thị trường, Bên Cho Vay áp dụng phương thức xác định lãi suất cho vay mới (bao gồm lãi suất cơ sở và biên độ mới) và sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên Vay biết lãi suất cho vay mới trước khi áp dụng. Thông báo này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng cho vay. Biến động thị trường là khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
  - Tại Ngày xác định lãi suất không có giá trị lãi suất cơ sở hoặc giá trị lãi suất cơ sở bằng 0 hoặc âm; hoặc Cơ quan quản lý/cơ quan có thẩm quyền/đại diện của các cơ quan này tuyên bố công khai rằng loại lãi suất cơ sở tại hợp đồng cho vay không còn tin cậy/không còn mang tính đại diện; hoặc
  - Việc sửa đổi/bổ sung/thay thế hoặc đưa ra/thay đổi trong cách diễn giải, thi hành hoặc áp dụng của bất kỳ luật/quy định nào hoặc thay đổi của chính sách tiền tệ, chính sách điều hành lãi suất sau ngày ký Hợp đồng hoặc các nguyên nhân khác trực tiếp/gián tiếp khiến chi phí huy động vốn thực tế của Bên Cho Vay vượt quá giá trị lãi suất cơ sở đang áp dụng tại Hợp đồng và/hoặc ảnh hưởng tới khả năng giải ngân vốn cho vay của Bên Cho Vay

(iii) Trường hợp lãi suất cho vay xác định theo quy định nêu trên thấp hơn mức sàn lãi suất cho vay kỳ hạn tương ứng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ("**NHCTVN**") thì lãi suất cho vay được xác định bằng mức sàn lãi suất cho vay kỳ hạn tương ứng của NHCTVN tại Ngày Xác Định Lãi Suất được ghi trong thông báo điều chỉnh lãi suất.

(iv) Trường hợp lãi suất cho vay được ưu đãi theo các Chương trình tín dụng:

+ Vào Ngày Giải Ngân Khoản Nợ hoặc Ngày Xác Định Lãi Suất, tùy thuộc vào việc Bên Vay đáp ứng đầy đủ điều kiện của Chương trình tín dụng theo quy định của Bên Cho Vay và được Bên Cho Vay chấp

thuận thì lãi suất cho vay của Khoản Nợ sẽ được xác định theo chính sách của Chương trình tín dụng đó và được ghi vào Giấy Nhận Nợ. Hết thời hạn áp dụng Chương trình tín dụng hoặc khi Bên Vay không đáp ứng được điều kiện của chương trình hoặc Bên Cho Vay chấm dứt Chương trình tín dụng trước hạn thì lãi suất cho vay được xác định theo quy định tại tiết (i), (ii), (iii) Điểm (a), Khoản 2.01, Điều 2 của Hợp Đồng này. Trong đó, Ngày Xác Định Lãi Suất là ngày Bên Cho Vay chấm dứt áp dụng Chương trình tín dụng đối với Bên Vay (Trừ trường hợp theo thông báo riêng của Bên Cho Vay).

+ Trường hợp Bên Vay phát sinh nợ quá hạn từ Nợ nhóm 2, Nợ xấu tại Bên Cho Vay và/hoặc bị phát hiện sử dụng vốn sai mục đích, Bên Cho Vay sẽ chấm dứt ngay việc ưu đãi lãi suất đối với toàn bộ dư nợ của Bên Vay tại tất cả các Chi nhánh trong hệ thống của Bên Cho Vay kể từ ngày bị chuyển nhóm nợ và/hoặc ngày bị phát hiện sử dụng vốn vay sai mục đích tại Bên Cho Vay.

+ Bên Cho Vay thực hiện thu hồi ưu đãi lãi suất trong 02 trường hợp sau đây:

• Bên Vay sử dụng vốn sai mục đích: Trường hợp xác định Bên Vay sử dụng vốn sai mục đích, Bên Cho Vay thực hiện thu hồi toàn bộ số tiền lãi ưu đãi đối với tất cả các khoản vay sử dụng vốn vay sai mục đích còn dư nợ của Bên Vay tại Bên Cho Vay.

• Bên Vay trả nợ trước hạn: Trường hợp Bên Vay trả nợ trước hạn, Bên Cho Vay thực hiện thu hồi ưu đãi lãi suất theo quy định tại Bên Cho Vay trong từng thời kỳ

(vi) Lãi suất cho vay tại thời điểm ký Hợp Đồng là 8,7%/năm và chỉ có giá trị cho kỳ tính lãi đầu tiên đối với những khoản giải ngân phát sinh tại ngày ký Hợp Đồng.

(b) Lãi suất đối với dư nợ gốc bị quá hạn

Trường hợp số dư nợ gốc bị chuyển nợ quá hạn theo quy định tại Điều 3.06(b) và 8.02 Hợp Đồng này thì Bên Vay phải trả lãi trên số dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả theo mức lãi suất bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn như thoả thuận tại điểm 2.01(a) tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

(c) Lãi suất chậm trả lãi:

Lãi suất chậm trả lãi: Tại thời điểm ký Hợp đồng này, Bên Vay và Bên Cho Vay thống nhất không áp dụng lãi suất chậm trả lãi. Tuy nhiên, Bên Vay đồng ý và thống nhất rằng, tùy thuộc vào chính sách lãi suất của Bên Cho Vay trong từng kỳ, Bên Cho Vay được quyền áp dụng lãi suất chậm trả lãi và Các Bên thống nhất áp dụng theo Thông báo lãi suất chậm trả lãi của Bên Cho Vay.

2.02 Cơ Sở Tính Lãi, Phương Thức Tính Lãi

(a) Tiền lãi của Khoản Nợ được tính theo lãi suất năm, trên cơ sở một năm có 365 ngày.

(b) Thời hạn tính lãi được tính từ ngày giải ngân đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết khoản vay (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

(c) Số tiền lãi vay trong hạn bằng (=)∑(dư nợ gốc trong hạn thực tế nhân (x) lãi suất cho vay trong hạn nhân (x) số ngày vay thực tế)/365.

(d) Số tiền lãi đối với dư gốc bị quá hạn bằng (=)∑(dư nợ gốc thực tế bị chuyển nợ quá hạn nhân (x) lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị chuyển nợ quá hạn nhân (x) số ngày quá hạn)/365.

(e) Số tiền lãi chậm trả lãi bằng (=)∑(số tiền lãi chậm trả nhân (x) lãi suất chậm trả lãi nhân (x) số ngày chậm trả lãi thực tế)/365.

2.03 Phí

Bên Vay sẽ thanh toán cho Bên Cho Vay các loại phí như sau:

(a) Phí trả nợ trước hạn: Tại thời điểm ký Hợp đồng này, Bên Vay và Bên Cho Vay thống nhất không áp dụng phí trả nợ trước hạn. Tuy nhiên, Bên Vay đồng ý và thống nhất rằng, tùy thuộc vào chính sách phí của Bên Cho Vay trong từng kỳ, Bên Cho Vay được quyền áp dụng phí trả nợ trước hạn và Các Bên thống nhất áp dụng theo Thông báo phí trả nợ trước hạn của Bên Cho Vay gửi Bên Vay.

(b) Các loại phí khác theo quy định của NHCTVN tại từng thời điểm và phù hợp với pháp luật.

ĐIỀU 3. THANH TOÁN NỢ LÃI, GỐC VÀ PHÍ

3.01 Thanh Toán Lãi

(a) Lãi vay trong hạn sẽ được trả định kỳ 01 (một) tháng một lần vào ngày 05 (mùng năm) hàng tháng. Ngày thanh toán lãi cuối cùng của mỗi Khoản Nợ là ngày Bên Vay thanh toán hết Khoản Nợ đó. Trường hợp ngày 05 (mùng năm) hàng tháng không phải là Ngày Làm Việc thì Bên Vay được quyền thanh toán vào Ngày Làm Việc liền kề sau đó ("**Ngày Thanh Toán Lãi**").

(b) Bên Vay có nghĩa vụ thanh toán lãi đối với dư nợ gốc bị quá hạn, lãi chậm trả lãi (nếu có) và Bên Cho Vay có quyền thu lãi đối với dư nợ gốc bị quá hạn, lãi chậm trả lãi (i) ngay khi phát sinh và/hoặc (ii) theo thông báo của Bên Cho Vay và/hoặc (iii) vào Ngày Thanh Toán Lãi nêu tại Điều 3.01(a) Hợp Đồng này.

3.02 Thanh Toán Nợ Gốc

(a) Bên Vay đồng ý thanh toán Khoản Nợ vào ngày trả nợ được ghi trên Giấy Nhận Nợ hoặc thời điểm khác theo sự thoả thuận bằng văn bản giữa Các Bên.

Trường hợp ngày thanh toán nợ gốc không phải là Ngày Làm Việc thì Bên Vay được quyền thanh toán vào Ngày Làm Việc liền kề sau đó.

(b) Bên Vay được quyền trả một phần hoặc toàn bộ Khoản Nợ trước hạn với điều kiện phải thanh toán các khoản phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của Bên Cho Vay.

3.03 Thanh Toán Phí

Các khoản phí (nếu có) sẽ được Bên Vay thanh toán cho Bên Cho Vay theo thỏa thuận tại Điều 2.03 Hợp Đồng này và ngay khi phát sinh phí.

3.04 Thứ Tự Ưu Tiên Thanh Toán

(a) Nếu Bên Cho Vay nhận được bất kỳ khoản tiền nào mà không đủ để thanh toán mọi nghĩa vụ (trừ trường hợp theo quy định của điểm (b) Điều 3.04 Hợp Đồng này) thì Bên Cho Vay có quyền sử dụng khoản tiền đó để thanh toán các nghĩa vụ theo thứ tự sau: (i) phí (nếu có); (ii) các khoản phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại (nếu có) (iii) lãi vay đến hạn; và (iv) các khoản nợ gốc đến hạn.

(b) Trường hợp Khoản Nợ bị quá hạn nợ gốc thứ tự ưu tiên thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật.

3.05 Đồng Tiền Sử Dụng

Đồng tiền sử dụng để trả nợ theo Hợp Đồng này tương ứng với đồng tiền Bên Vay nhận nợ của Khoản Nợ được ghi trên từng Giấy Nhận Nợ. Trường hợp Bên Cho Vay tự động trích tài khoản của Bên Vay để thu nợ thì có quyền sử dụng tiền trên tài khoản để chuyển đổi sang đồng tiền phải trả nợ theo tỷ giá do Bên Cho Vay quyết định tại thời điểm chuyển đổi tiền tệ.

3.06 Cơ Cấu Lại Thời Hạn Trả Nợ, Nợ Quá Hạn

(a) Trong trường hợp Bên Vay yêu cầu cơ cấu lại thời hạn trả nợ, Bên Vay phải gửi văn bản yêu cầu đến Bên Cho Vay chậm nhất 20 (hai mươi) Ngày Làm Việc trước ngày thanh toán nợ gốc, Ngày Thanh Toán Lãi có liên quan trong đó nêu rõ lý do yêu cầu cơ cấu, lịch trả nợ mới và hồ sơ theo yêu cầu của Bên Cho Vay. Trong thời hạn 20 (hai mươi) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ, Bên Cho Vay phải thông báo cho Bên Vay về việc đồng ý hoặc không đồng ý cho Bên Vay cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Trong trường hợp được Bên Cho Vay chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ, các bên thực hiện ký văn bản sửa đổi Hợp Đồng này.

(b) Bên Cho Vay chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc mà Bên Vay không trả đầy đủ và đúng hạn theo thoả thuận tại Hợp Đồng này và/hoặc Giấy Nhận Nợ và không có đủ số dư trên tài khoản để Bên Cho Vay chủ động thu nợ hoặc đã đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ mà không được Bên Cho Vay chấp thuận. Bên Cho Vay thông báo cho Bên Vay về việc số dư nợ gốc bị quá hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn và lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn.

ĐIỀU 4. CÁC QUY ĐỊNH GIẢI NGÂN

4.01 Điều Kiện Tiên Quyết

Bên Cho Vay chỉ có nghĩa vụ giải ngân Khoản Nợ nếu các điều kiện dưới đây được đáp ứng hoặc từ bỏ bởi Bên Cho Vay:

(a) Bên Vay đề nghị giải ngân trong Thời Hạn Duy Trì Hạn Mức và/hoặc khi Bên Vay phát nhận nợ để thanh toán L/C đã phát hành có cam kết thanh toán bằng vốn vay theo Hợp Đồng này sau Thời Hạn Duy Trì Hạn Mức.

(b) Các biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của Bên Cho Vay đã được Bên Vay đáp ứng, bao gồm nhưng không giới hạn điều kiện về cấp tín dụng có bảo đảm đầy đủ 100% bằng tài sản.

(c) Vào hoặc trước ngày giải ngân Khoản Nợ đầu tiên, Bên Vay chuyển giao cho Bên Cho Vay các văn bản của cấp có thẩm quyền của Bên Vay (nếu theo quy định tại Điều lệ hoặc theo quy định của pháp luật phải có) phê duyệt việc vay vốn, thế chấp/cầm cố tài sản.

(d) Bên Vay đã mở tại Bên Cho Vay (các) tài khoản bằng Đồng Việt Nam ("**Tài Khoản**") và thực hiện việc thanh toán thông qua (các) Tài Khoản mở tại Bên Cho Vay.

(e) Các điều khoản, điều kiện khác tại Hợp Đồng này và yêu cầu của Bên Cho Vay đã và đang được Bên Vay tuân thủ, thực hiện.

4.02 Giải Ngân Vốn Vay

(a) Khi giải ngân bất kỳ Khoản Nợ nào, Bên Vay phải lập, ký 04 (bốn) Giấy Nhận Nợ và gửi kèm theo các tài liệu theo yêu cầu của Bên Cho Vay để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. Trường hợp Bên Vay không lập, ký Giấy Nhận Nợ để thanh toán L/C (nếu có) thì Bên Cho Vay lập và gửi thông báo nhận nợ cho Bên Vay.

(b) Bên Cho Vay giải ngân Khoản Nợ bằng cách:

(i) Chuyển trực tiếp vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (ví dụ như nhà cung cấp, nhà thầu, nhà tư vấn,...);

(ii) Chuyển tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản thanh toán của Bên Vay, trong trường hợp Bên Vay có nhu cầu vay để thanh toán các chi phí khác được Bên Cho Vay chấp thuận và không trái pháp luật.

(c) Ngay sau khi chuyển, rút tiền để giải ngân Khoản Nợ, Bên Cho Vay được quyền hạch toán Khoản Nợ và lãi trên Khoản Nợ đó từ thời điểm chuyển, rút tiền đó.

ĐIỀU 5. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

Nghĩa vụ trả nợ gốc, thanh toán lãi, phí, các nghĩa vụ tài chính khác của Bên Vay phát sinh theo Hợp Đồng này được bảo đảm bởi các tài sản với hình thức bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm theo các cam kết bảo lãnh/Hợp đồng bảo đảm mà Bên Vay và/hoặc Tổ chức/Cá nhân khác ký kết với Bên Cho Vay và/hoặc các biện pháp bảo đảm khác ("**Hợp Đồng Bảo Đảm**"), cụ thể:

(a) Các Hợp Đồng Bảo Đảm được xác lập trước và/hoặc cùng thời điểm ký kết Hợp Đồng này có quy định hoặc dẫn chiếu nghĩa vụ được bảo đảm bao gồm cả nghĩa vụ phát sinh từ Hợp Đồng này

(b) Các Hợp Đồng Bảo Đảm được xác lập sau thời điểm ký kết Hợp Đồng này có quy định hoặc dẫn chiếu nghĩa vụ được bảo đảm bao gồm cả nghĩa vụ phát sinh từ Hợp Đồng này.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CHO VAY

6.01 Quyền của Bên Cho Vay

(a) Yêu cầu Bên Vay cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến Khoản Nợ, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, những thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy, vốn, tài sản, điều lệ, đăng ký kinh doanh, địa điểm sản xuất kinh doanh, việc đổi mới sắp xếp lại hoạt động kinh doanh của Bên Vay và các thông tin khác theo quy định của Hợp Đồng này trước và trong suốt quá trình vay vốn.

(b) Kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của Bên Vay.

(c) Thu nợ trước hạn trong trường hợp Bên Vay thu được tiền bán hàng hình thành từ vốn vay của Bên Cho Vay trước khi Khoản Nợ đến hạn.

(d) Chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn các Khoản Nợ theo thỏa thuận tại Điều 8 Hợp Đồng này.

(e) Chủ động trích tiền từ Tài Khoản để thu nợ gốc, lãi khi đến hạn và/hoặc thu nợ trước hạn theo quy định tại Điều 6.01(c), Điều 7.02(d) Hợp Đồng này và/hoặc thu các nghĩa vụ tài chính khác của Bên Vay với Bên Cho Vay theo quy định của Hợp Đồng này.

(f) Tạm khóa tài khoản: Bên Cho Vay có quyền tạm khóa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên bất kỳ Tài Khoản của Bên Vay, bao gồm số tiền hiện có trên Tài Khoản và/hoặc số tiền có trên Tài Khoản trong thời gian tạm khóa để phục vụ việc thu nợ gốc, lãi, phí, nghĩa vụ tài chính khác của Bên Vay theo các nội dung được quy định tại khoản 7.02 Điều 7 Hợp Đồng này.

(g) Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng này và pháp luật.

6.02 Nghĩa vụ của Bên Cho Vay

(a) Cung ứng vốn vay theo thoả thuận tại Hợp Đồng này;

(b) Sử dụng các thông tin do Bên Vay cung cấp đúng mục đích, theo quy định tại Hợp Đồng này và pháp luật;

(c) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp Đồng này và pháp luật.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN VAY

7.01 Quyền của Bên Vay

(a) Được nhận tiền vay theo các điều kiện thỏa thuận trong Hợp Đồng này;

(b) Từ chối các yêu cầu của Bên Cho Vay không đúng các thỏa thuận trong Hợp đồng này.

(c) Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng này và pháp luật.

7.02 Nghĩa vụ của Bên Vay

(a) Cam đoan và bảo đảm về việc đã tìm hiểu các thông tin do Bên Cho Vay cung cấp trước khi xác lập Hợp Đồng này bao gồm: Lãi suất cho vay; nguyên tắc và các yếu tố xác định, thời điểm xác định lãi suất cho vay; lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn; lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả; phương pháp tính lãi tiền vay; các loại phí và mức phí...và các thông tin khác liên quan đến các Khoản Vay.

(b) Cam đoan và bảo đảm đã hoàn tất các thủ tục nội bộ và thủ tục khác để được phép ký kết, thực hiện Hợp Đồng này.

(c) Sử dụng khoản nợ đúng mục đích và dùng toàn bộ nguồn thu để trả nợ và thanh toán lãi vay, phí và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) đầy đủ và đúng hạn theo thoả thuận tại Hợp Đồng này.

(d) Trừ trường hợp Bên Cho Vay chấp thuận bằng văn bản, Bên Vay sẽ sử dụng ngay tiền thu được từ bán, cho thuê sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ hình thành từ vốn vay để trả nợ cho Bên Cho Vay cho dù chưa đến hạn.

(đ) Cung cấp cho Bên Cho Vay kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu, chứng từ: (i) liên quan tới tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc Báo cáo tài chính đã kiểm toán đối với trường hợp khách hàng phải lập báo cáo tài chính theo quy định pháp luật, ..) và các thông tin khác theo yêu cầu của Bên Cho Vay và/hoặc ngay khi xảy ra sự kiện quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình kinh doanh của Bên Vay (như thay đổi nhân sự chủ chốt, thay đổi cơ cấu sở hữu vốn, thay đổi tài sản....) và; (ii) theo quy định của Bên Cho Vay phục vụ cho việc xem xét quyết định phương thức giải ngân vốn cho vay theo quy định, cũng như các thông tin, tài liệu khác theo quy định/yêu cầu của Bên Cho Vay trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật. Bên Vay chịu trách nhiệm trước pháp luật về về tính chính xác, trung thực của tất cả các thông tin, tài liệu và chứng từ cung cấp cho Bên Cho Vay.

(e) Tài khoản: (i) Bên Vay sẽ duy trì các Tài Khoản; và (ii) Bên Vay sẽ gửi và chuyển toàn bộ/tối thiểu tương ứng với tỷ lệ cấp tín dụng tiền bán hàng và tất cả các khoản tiền khác mà Bên Vay có hoặc sẽ nhận được vào (các) Tài Khoản của Bên Vay mở tại Bên Cho Vay tối thiểu bằng 120% doanh số cho vay.

(f) Thông báo cho Bên Cho Vay và chỉ thực hiện tạm ngừng kinh doanh, tổ chức lại doanh nghiệp, giải thể, nộp đơn phá sản, cổ phần hóa doanh nghiệp hoặc bất kỳ hình thức tái tổ chức nào sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Bên Cho Vay.

(g) Không thế chấp, cầm cố tài sản được hình thành từ một phần hoặc toàn bộ vốn vay (bao gồm cả quyền tài sản, lợi ích có được từ việc định đoạt các tài sản đó) và không cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, chuyển giao các khoản phải thu được hình thành từ một phần hoặc toàn bộ vốn vay theo Hợp Đồng này cho bất kỳ Tổ chức/Cá nhân khác ngoài Bên Cho Vay, trừ trường hợp Bên Cho Vay đồng ý bằng văn bản.

(h) Bên Vay có nghĩa vụ bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm khác theo yêu cầu của Bên Cho Vay trong các trường hợp (i) giá trị tài sản bảo đảm theo Hợp Đồng Bảo Đảm bị suy giảm giá trị; (ii) tài sản bảo đảm không còn hoặc bị thất lạc, bị kê biên, phong tỏa, bị thu hồi và/hoặc (iii) Hợp Đồng Bảo Đảm bị chấm dứt (trừ trường hợp theo thỏa thuận của các bên trong Hợp Đồng Bảo Đảm), bị tuyên bố vô hiệu và/hoặc (iv) bên bảo lãnh suy giảm khả năng tài chính theo đánh giá của Bên Cho Vay và/hoặc (v) văn bản bảo lãnh chấm dứt, vô hiệu, không thể thực hiện được.

(i) Chấp thuận và tạo điều kiện thuận lợi để Bên Cho Vay theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Bên Vay.

(j) Bồi thường cho Bên Cho Vay các thiệt hại thực tế, trực tiếp phát sinh từ và liên quan tới Hợp Đồng này mà Bên Cho Vay phải gánh chịu do việc vi phạm Hợp Đồng của Bên Vay.

(k) Chấp thuận và đồng ý cho Bên Cho Vay được quyền tự động trích tiền từ Tài Khoản để thu nợ gốc, lãi khi đến hạn và/hoặc thu nợ trước hạn theo quy định tại Điều 6.01(c), Điều 7.02(d) của Hợp Đồng này và/hoặc thu các nghĩa vụ tài chính khác của Bên Vay với Bên Cho Vay theo quy định của Hợp Đồng này.

(l) Bên Vay đồng ý cho Bên Cho Vay tạm khóa các Tài Khoản của Bên Vay để thực hiện thu gốc, lãi, phí, nghĩa vụ tài chính khác quá hạn của Bên Vay với các nội dung chi tiết như sau:

(i) Điều kiện để Bên Cho Vay thực hiện tạm các khóa Tài Khoản của Bên Vay: Bên Vay không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ nợ gốc, lãi, phí, nghĩa vụ tài chính khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng này; và/hoặc

(ii) Thời điểm Bên Vay đồng ý để Bên Cho Vay được thực hiện tạm khóa các Tài Khoản của Bên Vay: Bên Vay đồng ý về việc sau khi phát sinh trường hợp để Bên Cho Vay thực hiện tạm khóa các Tài Khoản của Bên Vay theo điểm (i) nêu trên, Bên Cho Vay được quyền chủ động theo dõi, đánh giá tình hình Bên Vay để quyết định thời điểm thực hiện tạm khóa các Tài Khoản của Bên Vay.

(iii) Số tiền tạm khoá và chấm dứt tạm khóa mà Bên Vay đồng ý để Bên Cho Vay được thực hiện tạm khóa các Tài Khoản của Bên Vay theo Hợp Đồng này:

+ Số tiền thực hiện tạm khóa trên Tài Khoản: Bên Vay đồng ý để Bên Cho Vay được quyền quyết định số tiền tạm khóa trên các Tài Khoản của Bên Vay tối thiểu bằng tổng dư nợ gốc, lãi, phí, nghĩa vụ tài chính khác quá hạn hoặc tối thiểu bằng tổng dư nợ gốc quá hạn của các Khoản Nợ của Bên Vay phát sinh theo Hợp Đồng này. Trong thời gian tạm khóa các Tài Khoản của Bên Vay, Bên Vay đồng ý để Bên Cho Vay được quyền chủ động điều chỉnh số tiền tạm khóa của Bên Vay.

+ Thời gian tạm khóa Tài Khoản: Bên Vay đồng ý để Bên Cho Vay được quyền chấm dứt tạm khóa một phần hoặc toàn bộ số tiền tạm khóa trên các Tài Khoản của Bên Vay và trích (ghi Nợ) các Tài Khoản của Bên Vay đối với số tiền chấm dứt tạm khóa để thu các khoản gốc, lãi, phí, nghĩa vụ tài chính khác quá hạn của Bên Vay phát sinh theo Hợp Đồng này và/hoặc Bên Cho Vay được quyền chấm dứt tạm khóa Tài Khoản khi Bên Vay không còn bất kỳ khoản nợ gốc, lãi, phí, nghĩa vụ tài chính quá hạn nào khác phát sinh theo Hợp Đồng này.

(m) Các hợp đồng kinh tế do Bên Cho Vay tài trợ phải có điều khoản chỉ định toàn bộ doanh thu phải chuyển về tài khoản tiền gửi của Bên Vay mở tại Bên Cho Vay và tài khoản này không thay đổi trong suốt thời gian Bên Vay còn bất kỳ nghĩa vụ nào với Bên Cho Vay. Cung cấp các hợp đồng đầu vào đầu ra/đơn đặt hàng (liên quan đến vốn vay do Bên Cho Vay tài trợ) cho Bên Cho Vay ngay khi Bên Vay ký được hợp đồng tiêu thụ/khách hàng của Bên Vay đặt hàng

(n) Bên Vay cam kết không thế chấp quyền đòi nợ, nguồn thu/hàng tồn kho hình thành từ các hợp đồng do Bên Cho Vay cấp tín dụng cho các tổ chức tín dụng khác.

(p) Định kỳ hàng quý, Bên Vay cung cấp hồ sơ tài chính theo yêu cầu của Bên Cho vay và phối hợp với Bên Cho Vay trong việc kiểm tra vốn vay, Bên Vay cam kết báo cáo tài chính cung cấp cho Bên Cho Vay là báo cáo tài chính nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

(q) Bên Vay tự nguyện cam kết rằng sẽ ưu tiên mua ngoại tệ tại Bên Cho Vay khi có nhu cầu nếu các điều kiện mua bán đảm bảo cạnh tranh so với thị trường tại thời điểm mua bán. Trừ trường hợp Bên Cho Vay có quy định/hướng dẫn khác đi, điều khoản này sẽ áp dụng trong các trường hợp sau:

- Bên Vay vay VND tại Bên Cho Vay để mua ngoại tệ và thanh toán ra nước ngoài.
- Bên Vay vay ngoại tệ tại Bên Cho Vay và thuộc đối tượng được mua ngoại tệ để trả nợ vay ngoại tệ theo quy định hiện hành của Ngân hàng nhà nước.
- Bên Vay đề nghị Bên Cho Vay phát hành L/C và cam kết dùng nguồn tiền gửi VND, tiền ký quỹ VND, nguồn tiền vay VND để mua ngoại tệ thanh toán L/C.

(r) Nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp Đồng này theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 8. CHẤM DỨT CHO VAY VÀ THU HỒI NỢ TRƯỚC HẠN

8.01 Bên Cho Vay được quyền tuyên bố chấm dứt cho vay và/hoặc thu hồi trước hạn một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc và lãi cộng dồn (vào ngày do Bên Cho Vay ấn định bằng thông báo cho Bên Vay) khi phát sinh hoặc tiếp diễn một trong các sự kiện sau:

(a) Bên Vay không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ nợ gốc đến hạn của bất kỳ Khoản Nợ nào, lãi đến hạn tính trên bất kỳ Khoản Nợ nào, và/hoặc bất kỳ nghĩa vụ tài chính khác đến hạn theo quy định tại Hợp Đồng này, Hợp Đồng Bảo Đảm.

(b) Bên Vay bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý tương đương và/hoặc (i) Giấy phép kinh doanh và các giấy tờ pháp lý tương đương; hoặc (ii) Bên Vay bị chủ nợ, đại diện công đoàn, đại diện người lao động hoặc bất kỳ Tổ Chức/Cá nhân nào khác nộp đơn yêu cầu tòa án tuyên bố phá sản; hoặc (iii) Bên Vay nộp đơn yêu cầu giải quyết việc tuyên bố phá sản; hoặc (iv) Bên Vay tạm ngừng kinh doanh hoặc tuyên bố ngừng hoặc tạm ngừng một phần đáng kể hoạt động của mình; hoặc (v) giải thể; hoặc (vi) không còn khả năng hoặc thừa nhận không có khả năng thanh toán nợ đến hạn.

(c) Bất kỳ hành động hoặc sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện nào xảy ra cho dù có liên quan hay không mà theo đánh giá của Bên Cho Vay sẽ gây ra thay đổi bất lợi đáng kể đến hoạt động kinh doanh hoặc tình hình tài chính hoặc khả năng trả nợ của Bên Vay.

(d) Bên Vay vi phạm bất kỳ cam kết, nghĩa vụ nào được quy định trong Hợp Đồng này và các văn bản, thỏa thuận, cam kết liên quan khác với Bên Cho Vay mà không thể khắc phục được hoặc không được khắc phục trong thời hạn mà Bên Cho Vay yêu cầu.

(e) Vi phạm chéo: (i) Bên Vay không thực hiện hoặc không tuân thủ các nghĩa vụ theo bất kỳ thỏa thuận hoặc văn bản nào liên quan đến bất kỳ khoản nợ nào của Bên Vay và/hoặc các bên có liên quan (trừ các khoản nợ đến hạn theo Hợp Đồng này) tại Bên Cho Vay; hoặc (ii) Bên Vay có dư nợ xấu tại các tổ chức tín dụng khác.

8.02 Bên Cho Vay chuyển nợ quá hạn đối với dư nợ gốc mà Bên Vay không thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo như thông báo của Bên Cho Vay. Ngoài các quyền và biện pháp khắc phục được phép

theo pháp luật và Hợp Đồng này, Bên Cho Vay có quyền áp dụng một hoặc tất cả các biện pháp khắc phục sau đây:

(a) Tự động trích tiền từ Tài Khoản hoặc bất kỳ tài khoản nào tại bất kỳ Chi nhánh nào của NHCTVN để thu nợ;

(b) Bù trừ nghĩa vụ nợ của Bên Vay theo Hợp Đồng này với nghĩa vụ thanh toán của Bên Cho Vay (bao gồm cả các Chi nhánh khác của NHCTVN) với Bên Vay phát sinh theo bất kỳ thoả thuận nào đã được xác lập trước đó;

(c) Xử lý bất kỳ tài sản bảo đảm, biện pháp bảo đảm nào theo bất kỳ phương thức hoặc trình tự nào mà Bên Cho Vay cho là thích hợp, phù hợp với thoả thuận tại Hợp Đồng Bảo Đảm;

(d) Thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào để yêu cầu Bên Vay thực hiện nghĩa vụ.

ĐIỀU 9. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Bên Vay phải bồi thường cho Bên Cho Vay các thiệt hại thực tế, trực tiếp phát sinh từ và liên quan tới Hợp Đồng này mà Bên Cho Vay phải gánh chịu do việc vi phạm Hợp Đồng của Bên Vay.

ĐIỀU 10. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

10.01 Thông Báo

(a) Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Hợp Đồng này, tất cả các thông báo và thông tin khác được đưa ra theo Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản bằng tiếng Việt và được gửi đi bằng: (i) email và các kênh điện tử/nền tảng công nghệ khác; (ii) đường bưu điện, (iii) giao tận tay hoặc (iv) fax (và các bản gốc được gửi bằng đường bưu điện trong vòng hai (02) Ngày Làm Việc sau đó) theo địa chỉ được ghi cụ thể dưới đây:

Bên Cho Vay	**Bên Vay**
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CN Bắc Hà Nội	Công ty Cổ phần Ushare
Địa chỉ: Số 441 đường Nguyễn Văn Linh phường Phúc Đồng quận Long Biên, Hà Nội	Địa chỉ: Lô V6A-Ô số 08, Khu nhà ở Văn Phú, khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông Thành phố Hà Nội
Người nhận: Trưởng phòng KHDNVVN	Người nhận: Tổng giám đốc

(b) Bên Vay cam kết rằng Bên Vay/Người đại diện theo pháp luật của Bên Vay sẽ duy trì/có mặt tại địa chỉ nêu tại điểm 10.01(a) hoặc địa chỉ khác được thông báo cho Bên Cho Vay để nhận các thông tin thực hiện và giải quyết tranh chấp Hợp Đồng. Trường hợp Bên Vay/Người đại diện theo pháp luật của Bên Vay không duy trì/có mặt tại địa chỉ này liên tục ba mươi (30) ngày và không thông báo địa chỉ mới cho Bên Cho Vay thì Bên Vay/Người đại diện theo pháp luật được coi là giấu địa chỉ, cố tình trốn tránh nghĩa vụ thực hiện (bao gồm cả nghĩa vụ trả nợ) Hợp Đồng. Khi đó, Bên Cho Vay được quyền khởi kiện và đề nghị Toà án cấp có thẩm quyền thụ lý vụ án theo thủ tục chung và xét xử vắng mặt Bên Vay/Người đại diện theo pháp luật của Bên Vay mà không cần tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác.

(c) Trường hợp việc gửi thông báo được thực hiện qua email và các kênh điện tử/nền tảng công nghệ khác, Bên Vay đồng ý rằng bằng việc (i) truy cập vào email; (ii) truy cập vào các kênh điện tử/nền tảng công nghệ do Bên Cho Vay cung cấp bằng chính tên đăng nhập và mật khẩu của Bên Vay, (iii) nhập mã OTP (One Time Pasword) do Bên Cho Vay gửi đến số điện thoại của Bên Vay đã đăng ký với Bên Cho Vay và/hoặc sử dụng chữ ký điện tử và/hoặc xác thực theo các phương pháp khác do Bên Cho Vay thực hiện từng thời kỳ (nếu có) để đăng ký dịch vụ, giao kết các thỏa thuận/hợp đồng với Bên Cho Vay khi sử dụng các sản phẩm/dịch vụ trên các kênh điện tử/nền tảng công nghệ do Bên Cho Vay cung cấp; nội dung đăng ký, thỏa thuận/hợp đồng/xác thực này thể hiện ý chí chấp thuận của Bên Vay về các thông báo, điều khoản, điều kiện của Hợp đồng, thỏa thuận dịch vụ đó khi thực hiện các giao dịch với Bên Cho Vay.

10.02 Sửa Đổi, Chấm Dứt

Trừ trường hợp được quy định một cách rõ ràng khác đi, Hợp Đồng này và bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này chỉ được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt khi có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt có chữ ký của các bên tham gia Hợp Đồng này.

10.03 Chuyển Nhượng Hợp Đồng

(a) [Bên Cho Vay có quyền chuyển giao, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình phát sinh từ Hợp Đồng này và Hợp Đồng Bảo Đảm cho bên thứ ba mà không cần phải có sự chấp thuận của Bên Vay, ngoại trừ nghĩa vụ thông báo về việc chuyển giao, chuyển nhượng.

(b) Bên Vay được quyền chuyển giao, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình phát sinh từ Hợp Đồng này và Hợp Đồng Bảo Đảm khi được Bên Cho Vay đồng ý trước bằng văn bản.

10.04 Tiết Lộ Thông Tin

a. Tiết lộ thông tin cho Công ty Thông tin tín dụng

a.1) Thỏa thuận cung cấp thông tin tín dụng cho Công ty CP thông tin tín dụng Việt Nam Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109730501, đăng ký lần đầu ngày 09/08/2021 và các lần đăng ký thay đổi (nếu có) (hoặc các Công ty thông tin tín dụng khác mà Bên Cho Vay dự kiến là tổ chức tham gia) ("***Công ty thông tin tín dụng***"):

(i) Bên Vay đồng ý cho Bên Cho Vay cung cấp thông tin tín dụng của Bên Vay tại Bên Cho Vay cho Công ty thông tin tín dụng theo quy định của pháp luật.

(ii) Nội dung thông tin tín dụng được cung cấp và việc thực hiện cung cấp thông tin tín dụng của Bên Cho Vay cho Công ty thông tin tín dụng đảm bảo phù hợp với quy định của Chính phủ về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng và các quy định pháp luật khác liên quan.

(iii) Khi Công ty thông tin tín dụng bị thu hồi Giấy chứng nhận, Bên Cho Vay sẽ ngừng cung cấp thông tin tín dụng của Bên Vay cho Công ty thông tin tín dụng Việt Nam và Bên Vay đồng ý thông tin tín dụng của Bên Vay tại Công ty thông tin tín dụng được xử lý theo quy định của Chính phủ về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

Bên Cho Vay có trách nhiệm thông báo với Bên Vay về việc xử lý thông tin tín dụng của Bên Vay trong thời hạn tối đa 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày Bên Cho Vay nhận được thông báo của Công ty thông tin tín dụng về phương án xử lý thông tin tín dụng.

(iv) Bên Vay đồng ý rằng Công ty thông tin tín dụng được sử dụng các thông tin tín dụng của Bên Vay do Bên Cho Vay cung cấp để sử dụng vào các mục đích và cung cấp thông tin cho bên thứ ba theo quy định của pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

a.2) Thỏa thuận về việc Công ty thông tin tín dụng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng:

(i) Bên Vay đồng ý cho Bên Cho Vay được Công ty thông tin tín dụng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng có thông tin định danh của Bên Vay.

(ii) Nội dung thông tin tín dụng được cung cấp, việc sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng có thông tin định danh của Bên Vay được Công ty thông tin tín dụng cung cấp đảm bảo phù hợp với quy định của Chính phủ về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng và các quy định pháp luật khác liên quan.

b. Tiết lộ thông tin:

Bên Cho Vay phải bảo mật bất kỳ thông tin nào (thông tin liên quan tới Hợp Đồng này, các thông tin về tất cả các giao dịch, quan hệ tín dụng giữa Các Bên) được cung cấp bởi Bên Vay hoặc nhân danh Bên Vay, trừ trường hợp: (i) thông tin được công bố công khai mà không phải là hậu quả của việc Bên Cho Vay vi phạm điểm này; (ii) liên quan đến bất kỳ thủ tục tố tụng trọng tài hoặc thủ tục pháp lý nào;

(iii) nếu được yêu cầu theo quy định pháp luật có liên quan; (iv) cung cấp cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (v) cung cấp cho các cơ quan kiểm toán thực hiện kiểm toán Bên Cho Vay; (vi) cho các chuyên gia tư vấn, cổ đông của Bên Cho Vay; (vii) cung cấp cho các Tổ chức/Cá nhân tiến hành thẩm định và cung cấp sản phẩm, dịch vụ, vốn cho Bên Cho Vay với điều kiện các Tổ chức/Cá nhân đó đã thoả thuận bảo mật thông tin với Bên Cho Vay; (viii) cung cấp cho các bên trong Hợp Đồng Bảo Đảm hoặc các trường hợp khác được Bên Vay chấp thuận; (ix) Cung cấp cho tổ chức, cá nhân (bao gồm cả việc cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của Bên Cho Vay) nhằm phục vụ cho mục đích sau:

- Bán khoản nợ của Bên Vay theo Hợp Đồng;
- Xử lý tài sản bảo đảm, biện pháp bảo đảm theo các Hợp Đồng Bảo Đảm;
- Để thực hiện công việc theo ủy quyền của Bên Cho Vay đối với việc quản lý và xử lý khoản nợ của Bên Vay theo Hợp Đồng;
- Thực hiện bất kỳ phương thức quản lý và xử lý khoản nợ của Bên Vay theo Hợp Đồng phù hợp với quy định pháp luật.

10.05 Luật Điều Chỉnh, Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp

(a) Hợp Đồng này, các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này được giải thích, điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

(b) Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới Hợp Đồng này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

10.06 Số Bản Gốc

Hợp Đồng này được lập thành bốn (04) bản gốc có hiệu lực ngang nhau. Bên Cho Vay giữ 03 (ba) bản gốc và Bên Vay giữ 01 (một) bản gốc.

10.07 Hiệu Lực

Hợp Đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Hợp Đồng.

ĐỂ GHI NHẬN CÁC THOẢ THUẬN TRONG HỢP ĐỒNG NÀY, đại diện hợp pháp của các bên đã cùng nhau ký vào ngày được nêu tại phần đầu của Hợp Đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN VAY	**ĐẠI DIỆN BÊN CHO VAY**
CÔNG TY CỔ PHẦN USHARE	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC	PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Trần Tâm Anh	Đỗ Tuấn Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG CHO VAY HẠN MỨC

Số: 210/2023-HĐCVHM-SĐBS01/NHCT129-USHARE

VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HỢP ĐỒNG CHO VAY HẠN MỨC SỐ 210/2023-HĐCVHM/NHTC129-USHARE ngày 30/06/2023 này (**"Văn Bản"**) được lập tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội ngày 14 tháng 11 năm 2023 giữa và bởi:

(A) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI

Giấy CNĐKDN	:	0100111948-077, do phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 11/08/2009
Địa chỉ	:	Số 441 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại	:	0243.8759293 Fax: 024.38758414
Đại diện	:	Ông **Đỗ Tuấn Anh**
Chức vụ	:	Phó giám đốc

(Theo văn bản uỷ quyền số 545/UQ-HĐQT-NHCT18 ngày 20/04/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)

(sau đây gọi tắt là Bên Cho Vay)

và

(B) CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SUNRISE

Giấy CNĐKKD	:	0109730501 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/08/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/11/2023
Địa chỉ	:	Lô V6A-Ô số 8, Khu nhà ở Văn Phú, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại	:	19001850
Đại diện	:	Bà Nguyễn Thị Lan Anh
Chức vụ	:	Tổng Giám đốc

(sau đây gọi tắt Bên Vay)

(Trong Văn Bản Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng này, Bên Cho Vay và Bên Vay được gọi riêng là một "**Bên**" và gọi chung là "**Các Bên**")

Sau khi đã đàm phán và thoả thuận, Các Bên đồng ý ký kết Văn Bản Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng này với nội dung và các điều khoản dưới đây:

CĂN CỨ VÀO việc Bên Cho Vay và Bên Vay đã ký kết Hợp Đồng Cho vay hạn mức số 210/2023-HĐCVHM/NHCT129-USHARE ngày 30/06/2023 và các phụ lục; văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng

thời điểm (sau đây gọi chung là "**Hợp Đồng**").

CĂN CỨ VÀO việc Bên Cho Vay đề nghị và được Bên Vay chấp thuận sửa đổi, bổ sung một số điều khoản, nội dung của Hợp Đồng.

DO VẬY, NAY, các bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Hợp Đồng với nội dung như sau:

ĐIỀU 1. CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1.01 Sửa Đổi thông tin Bên Vay Như Sau:

Từ:

CÔNG TY CỔ PHẦN USHARE với tư cách là Bên Vay

Giấy CNĐKDN : Số 0109730501 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/08/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 10/11/2022.

Địa chỉ đăng ký : Lô V6A-Ô số 08, Khu nhà ở Văn Phú, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 19001850 Fax: [•]

Đại diện hợp pháp : Vũ Trần Tâm Anh

Chức vụ : Tổng giám đốc

Thành:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SUNRISE

Giấy CNĐKKD : 0109730501 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/08/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/11/2023

Địa chỉ : Lô V6A-Ô số 8, Khu nhà ở Văn Phú, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : 19001850

Đại diện : Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Chức vụ : Tổng Giám đốc

1.02 Sửa đổi Điều (a) Khoản 10.01 Điều 10 Hợp Đồng Như Sau:

Từ:

Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Hợp Đồng này, tất cả các thông báo và thông tin khác được đưa ra theo Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản bằng tiếng Việt và được gửi đi bằng: (i) email và các kênh điện tử/nền tảng công nghệ khác, (ii) đường bưu điện, (iii) giao tận tay hoặc (iii) fax (và các bản gốc được gửi bằng đường bưu điện trong vòng hai (02) Ngày Làm Việc sau đó) theo địa chỉ được ghi cụ thể dưới đây:

Bên Cho Vay	**Bên Vay**
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội	Công ty Cổ phần Ushare
Địa chỉ: Số 441 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội	Địa chỉ: Lô V6A-Ô số 8, Khu nhà ở Văn Phú, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Người nhận: Trưởng phòng KHDN VVN	Người nhận: Tổng Giám đốc công ty

BD18KHDNY318E0CEF89651TJD8

Thành:

Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Hợp Đồng này, tất cả các thông báo và thông tin khác được đưa ra theo Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản bằng tiếng Việt và được gửi đi bằng: (i) email và các kênh điện tử/nền tảng công nghệ khác, (ii) đường bưu điện, (iii) giao tận tay hoặc (iii) fax (và các bản gốc được gửi bằng đường bưu điện trong vòng hai (02) Ngày Làm Việc sau đó) theo địa chỉ được ghi cụ thể dưới đây:

Bên Cho Vay	**Bên Vay**
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội	Công ty Cổ phần Xi măng Sunrise
Địa chỉ: Số 441 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội	Địa chỉ: Lô V6A-Ô số 8, Khu nhà ở Văn Phú, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Người nhận: Trưởng phòng KHDN VVN	Người nhận: Tổng Giám đốc công ty

ĐIỀU 2. THOẢ THUẬN KHÁC

2.01 Trừ khi được quy định rõ ràng khác trong Văn Bản này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Văn Bản này có nghĩa như được quy định cho các thuật ngữ đó trong Hợp Đồng;

2.02 Các bên nhất trí rằng các quy định khác của Hợp Đồng đề cập đến hoặc liên quan đến các điều khoản và điều kiện được sửa đổi như nêu tại Điều 1 của Văn Bản này sẽ được thay đổi, điều chỉnh và/hoặc giải thích một cách tương ứng. Ngoại trừ các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng được sửa đổi như nêu tại Điều 1 của Văn Bản này và các quy định khác được thay đổi, điều chỉnh và/hoặc giải thích một cách tương ứng như vậy, tất cả các quy định khác của Hợp Đồng vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực;

2.03 Văn Bản này phải được giải thích như là bổ sung cho và tạo thành một phần không thể tách rời của Hợp Đồng Cho vay hạn mức số 210/2023-HĐCVHM/NHCT129-SUNRISE ngày 30/06/2023 và các văn bản sửa đổi bổ sung khác có liên quan;

2.04 Văn Bản này, các quyền và nghĩa vụ theo Văn Bản này được giải thích và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới Văn Bản này sẽ được giải quyết tại các Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam;

2.05 Văn Bản này chỉ được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt khi có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt có chữ ký của Bên Vay và Bên Cho Vay;

2.06 Văn Bản này được lập thành bốn (04) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, Bên Cho Vay giữ ba (03) bản gốc, Bên Vay giữ một (01) bản gốc.Văn Bản này có hiệu lực kể từ thời điểm Các Bên ký kết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

ĐẠI DIỆN VAY	**ĐẠI DIỆN BÊN CHO VAY**
(Ký tên/Đóng dấu nếu có)	(Ký tên/Đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SUNRISE	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC	PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Lan Anh	Đỗ Tuấn Anh